FRONALP Metall & Gebäudehülle

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Ausgabe August 2022

1. Geltungsbereich

Diese AGB gelten für alle Offerten, Lieferungen und Leistungen der Fronalp Metall & Gebäudehülle AG (nachfolgend Fronalp). Abweichende Bedingungen des Bestellers gelten nur, wenn Fronalp sie schriftlich anerkennt. Ergänzend gilt die SIA-Norm 118, soweit diese AGB nichts anderes regeln.

2. Offerten

Offerten sind während der darin genannten Frist verbindlich. Richtofferten sind unverbindlich und gelten als ungefährer Kostenansatz. Pläne und Unterlagen der Offerte bleiben Eigentum von Fronalp.

3. Preise

Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken exklusive Mehrwertsteuer. Bei Einheitspreisen wird nach den tatsächlich ausgeführten Mengen (Ausmass) abgerechnet. Pauschalpreise gelten für den beschriebenen Leistungsumfang.

4. Regiearbeiten

Arbeiten, die nicht in der Offerte enthalten sind, werden nach den jeweils gültigen Regieansätzen verrechnet. Regierapporte werden dem Besteller oder seiner Bauleitung wöchentlich zur Unterschrift vorgelegt.

5. Leistungen des Bestellers

Der Besteller sorgt für Zufahrt, Stellplätze, Strom und Wasser sowie für freie Arbeitsbereiche. Verzögerungen, die aus fehlenden bauseitigen Leistungen entstehen, werden nach Aufwand verrechnet.

6. Termine

Termine werden nach Eingang aller für die Ausführung nötigen Angaben verbindlich. Witterung, Lieferverzögerungen und höhere Gewalt verlängern die Fristen angemessen.

7. Zahlung

Rechnungen sind innert 30 Tagen netto zahlbar, sofern die Offerte nichts anderes vorsieht. Ein in der Offerte gewährtes Skonto gilt nur bei Zahlung innert 10 Tagen. Bei grösseren Aufträgen kann Fronalp Akontozahlungen nach Baufortschritt verlangen.

8. Eigentumsvorbehalt

Gelieferte Bauteile bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von Fronalp, soweit sie nicht fest mit dem Bauwerk verbunden sind.

9. Abnahme

Nach Fertigstellung findet eine gemeinsame Abnahme statt. Erscheint der Besteller nicht, gilt das Werk nach 10 Tagen ab Fertigmeldung als abgenommen.

10. Mängelrechte

Die Rügefrist und die Mängelrechte richten sich nach der SIA-Norm 118. Fronalp hat das Recht, Mängel zuerst selbst zu beheben. Für Verschleissteile und für Schäden durch unsachgemässen Gebrauch oder fehlenden Unterhalt besteht keine Haftung.

11. Systemprodukte

Velounterstände, Carports und Vordächer werden nach Katalog gefertigt. Die Bauherrschaft ist für Baubewilligungen, Fundamente und Elektroanschlüsse verantwortlich, sofern nicht anders vereinbart. Für Standorte über 1200 m ü. M. gelten besondere Abklärungen.

12. Beratung

Beratungsleistungen werden nach Aufwand oder pauschal gemäss Honorarofferte verrechnet. Berichte und Empfehlungen beruhen auf dem zum Zeitpunkt der Besichtigung sichtbaren Zustand.

13. Haftung

Fronalp haftet für Schäden, die sie vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht. Die Haftung für Folgeschäden und entgangenen Gewinn ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.

14. Datenschutz

Fronalp bearbeitet Personendaten nur zur Abwicklung von Anfragen und Aufträgen. Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, ausser an beteiligte Subunternehmer und Lieferanten.

15. Recht und Gerichtsstand

Es gilt schweizerisches Recht. Gerichtsstand ist Schwyz.